

Icó - CE 28 de Agosto de 2025

RECLAMAÇÃO Nº 020/2025 – POMBAL

UNIDADE CONSUMIDORA: 207926

À Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A

Serviço público e governamental

ASSUNTO: RECLAMAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – PERDA NOS REATORES – LÂMPADAS FLUORESCENTES.

MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, inscrito no CNPJ Nº: 01.612.473/0001-02, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Monsenhor Valeriano, 15 – Centro CEP. 58840-000 – Pombal, Estado da Paraíba, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional a Sr. Claudenildo Alencar Nobrega, por meio do representante legal RUDÁ PEREIRA BRASIL, devidamente constituídos na forma da procuração em anexo (Anexo I), vem à presença de V. Sas., requerer o que se segue.

DOS FATOS E DO DIREITO

1. Trata-se de reclamação em face de valores cobrados a maior (cobrança indevida) por parte da Energisa no que se refere às perdas nos reatores das lâmpadas fluorescentes.
2. Vale ressaltar que a norma NBR 5114 – Reatores para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares, utilizada pela Energisa para cálculo das perdas, já não está mais em vigor e, como diz o título, refere-se apenas ao tipo fluorescente tubular, não contemplando as compactas.
3. Outro ponto de destaque é que as lâmpadas fluorescentes compactas, elas não necessitam de reatores externos para o funcionamento, pois já têm um incorporado a sua base, de modo que a potência nominal já inclui o conjunto lâmpada + reator.
4. Então, questiona-se qual o embasamento legal que a Energisa utiliza para cobrar os percentuais de perdas, conforme tabela anexa abaixo, elaborada seguindo informações fornecida pela própria concessionária?

Tabela 1: Percentuais de perdas faturados pela Energisa

COMPARATIVO PERDAS NOS REATORES									
TIPO DE LÂMPADAS	POTÊNCIA LÂMPADAS	ABNT NBR 13593:2011	ENERGISA-PB	DIFERENÇA	QUANT. LÂMPADAS	CONSUMO - ENERGISA-PB	CONSUMO - CONFORME ABNT	QUANT. A DEVOLVER	
-	(W)	(W)	(W)	(W)	UNID.	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/TOTAL
FLUORESCENTE	40	0	17,14	17,14	18	366,14	256,31	109,83	13.179,36
FLUORESCENTE	20	0	13,33	13,33	372	4.413,75	2.648,52	1.765,24	211.828,31
FLUORESCENTE	11	0	7,33	7,33	5	32,63	19,58	13,05	1.565,61
FLUORESCENTE	15	0	10,00	10,00	37	329,28	197,57	131,71	15.805,66
FLUORESCENTE	60	0	20	20,00	5	142,39	106,80	35,60	4.271,80
FLUORESCENTE	30	0	12,86	12,86	158	2.410,68	1.687,36	723,32	86.797,85
FLUORESCENTE	45	0	15,00	15,00	12	256,31	192,23	64,08	7.689,24
FLUORESCENTE	25	0	10,71	10,71	8	101,70	71,20	30,50	3.660,08
FLUORESCENTE	22	0	9,43	9,43	3	33,57	23,49	10,07	1.208,49
TOTAL					618	8.086,44	5.203,052	2.883,39	346.006,40
								Dobro	692.012,80

5. Portanto, a Energisa faturou a maior o equivalente a 2.883,39 kWh/mês o que equivale a cobrança indevida de 346.006,40 kWh nos últimos 10 anos, que em dobro equivale a 692.012,80 kWh. Considerou-se o prazo de 10 anos, conforme **Despacho nº 2.006 da Aneel de 08 de julho de 2024** que decidiu que deve ser considerado o prazo prescricional de 10 anos para a devolução de valores cobrados a maior por responsabilidade da própria concessionária.

6. Sabe-se que, conforme art. 473 da Resolução Normativa nº 1000/2021, em sua redação original de 2021, para que a concessionária possa faturar na conta de energia da iluminação pública valores referentes a perdas nos equipamentos auxiliares, essa previsão deve constar em contrato. Além do mais, os valores cobrados não podem ser superiores ao percentual máximo previsto em normas da ABNT.

Art. 473. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública deve ser estimada pelos critérios das normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Parágrafo único. Mediante acordo prévio entre a distribuidora e o poder público municipal, a estimativa disposta no caput pode ser realizada por meio de dados do fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios acreditados por órgão oficial.

7. Do dispositivo normativo supra extrai-se as seguintes conclusões: i) para que a concessionária possa faturar na conta de energia elétrica da Iluminação pública (IP) valores referentes às perdas nos reatores deve haver previsão contratual. Assim, se nos últimos 10 (dez) anos não houver contrato prevendo tal cobrança, **a concessionária não poderá fazê-la sem expressa previsão contratual.**



8. Os valores apresentados anteriormente são apenas uma estimativa baseada no **Demonstrativo de Cálculo do Faturamento da Iluminação Pública de 07/2021** (Anexo II). Então, a concessionária deve realizar a apuração mensal dos valores cobrados a maior no período dos últimos 10 anos.

DO PEDIDO

9. Ante o exposto REQUER-SE que a Concessionária:

- a) Primeiramente, observe o prazo máximo de resposta deste recurso. Vale dizer, proceda a análise e atendimento, inclusive as efetivas devoluções, a este requerimento no prazo máximo de 5 dias úteis, conforme art. 408 da Resolução Normativa 1000/2021.
- b) Devolva o valor equivalente a 692.012,80 kWh, que deve ser devolvido acrescido de juros e correção monetária conforme estabelece o § 2º do art. 323, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da Aneel, referente à cobrança indevida de perdas nos reatores das lâmpadas fluorescentes.
- c) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação.
- d) Proceda com a devolução do valor integral, por meio de depósito bancário, na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º, do art. 323 da REN nº 1.000/2021 da Aneel, comunicando por escrito o resultado do deferimento desta reclamação, por meio do endereço eletrônico: **rudapereirabrasil.adv@outlook.com.br**.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Atenciosamente,

Rudá Pereira Brasil
Representante Município